P U T U S A N

Nomor 2490/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Junaidi Sahputra Nasution;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/12 April 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Seto Gang Purnawirawan No.5 Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2490/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2490/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 75 (tujuh puluh lima) gram" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Narkotika jenis ganja seberat 69 gr (enam puluh Sembilan gram) netto didalam plastik asoy warna hitam;
   - 1 (satu) plastic asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kartas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 gr (enam gram) netto;
   - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081279073500;

   Dirampas untuk dimusnkahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

75 (tujuh puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Marungkil Siregar, SH, Boni Frans D.P. Manik, SH dan Saksi Frisma Edward, SE anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan Terdakwa Juanidi Sahputra Nasution selalu mengedarkan narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi Marungkil Siregar, SH, Boni Frans D.P. Manik, SH dan Saksi Frisma Edward, SE bersama anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut lainnya menuju Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan dan kemudian Saksi Boni Frans D.P. Manik, Sanggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut (menyamar sebagai pembeli) menghubungi Terdakwa melalui telephon dengan nomor telefon 081279073500 yang diberikan oleh informan untuk memesan narkotika jenis ganja membeli Narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi untuk melakukan transaksi di di Jalan. Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya didepan sebuah SPBU, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya didepan sebuah SPBU Terdakwa dan Saksi Boni Frans D.P. Manik, SH bertemu dan Terdakwa merasa curiga sempat mencoba melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik Asoy warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kiri, namun Saksi bersama dengan teamnya dengan sigab langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik Asoy warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibuang Terdakwa kemudian Saksi bersama teamnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) plastik Asoy warna hitam yang berisikan 69 (enam puluh sembilan) gram netto narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Saksi mengintrogasi Terdakwa bahwa 1 (satu) plastik Asoy warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) plastik Asoy warna hitam yang berisikan 69 (enam puluh sembilan) gram netto narkotika jenis daun ganja kering adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Leman (lidik) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila terjual. Selanjutnya Terdakwa beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.5814/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat 75 (tujuh puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada hari kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Marungkil Siregar, SH, Boni Frans D.P. Manik, SH dan Saksi Frisma Edward, SE anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi Marungkil Siregar, SH, Boni Frans D.P. Manik, SH dan Saksi Frisma Edward, SE bersama anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut lainnya menuju Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan dan kemudian Saksi Boni Frans D.P. Manik, SH anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut (menyamar sebagai pembeli) menghubungi Terdakwa melalui telephon dengan nomor telefon 081279073500 yang diberikan oleh informan untuk memesan narkotika jenis ganja membeli Narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 200.000 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah) kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi untuk melakukan transaksi di Jalan. Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya didepan sebuah SPBU, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya didepan sebuah SPBU Terdakwa dan Saksi Boni Frans D.P. Manik, SH bertemu dan Terdakwa merasa curiga sempat mencoba melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik Asoy warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kiri, namun Saksi bersama dengan teamnya dengan sigab langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik Asoy warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibuang Terdakwa kemudian Saksi bersama teamnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) plastik Asoy warna hitam yang berisikan 69 (enam puluh sembilan) gram netto narkotika jenis daun ganja kering Selanjutnya Saksi mengintrogasi Terdakwa bahwa 1 (satu) plastik Asoy warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) plastik Asoy warna hitam yang berisikan 69 (enam puluh sembilan) gram netto narkotika jenis daun ganja kering adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Leman (lidik). Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 5814/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Boni Frans D.P. Manik, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di sebuah SPBU, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh Sembilan) gram netto didalam plastik asoy warna hitam yang disimpan didalam pakaian tepatnya dipinggang balik celana Terdakwa, 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor Kartu 081279073500;
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja dari seorang laki-laki bernama Leman (Lidik) dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah awal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat informasi dari seorang informan terkait peredaran Narkotika jenis ganja dan informan tersebut menjelaskan Saksi dapat terhubung dengan Terdakwa dengan cara melakukan pemesanan melalui nomor handphone 081279073500, kemudian Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghubungi nomor handphone tersebut. setelah tersambung dengan Terdakwa, Saksi berpura-pura memesan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sekira pukul 19.00 Wib bertemu di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan, tepatnya didepan SPBU;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan seorang informan menunggu Terdakwa didepan SPBU sedangkan rekan Saksi menyebar disekitaran lokasi lalu sekira pukul 19.00 Wib seorang laki-laki turun dari angkutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

umum menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut yang menjual Narkotika, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa mencoba melarikan diri sambal membuang 1 (satu) plastik asoy warna kuning dan atas bantuan rekan Saksi, Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Marungkil Siregar,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di sebuah SPBU, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh Sembilan) gram netto didalam plastik asoy warna hitam yang disimpan didalam pakaian tepatnya dipinggang balik celana Terdakwa, 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor Kartu 081279073500;
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja dari seorang laki-laki bernama Leman (Lidik) dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah awal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat informasi dari seorang informan terkait peredaran Narkotika jenis ganja dan informan tersebut menjelaskan Saksi dapat terhubung dengan Terdakwa dengan cara melakukan pemesanan melalui nomor handphone 081279073500, kemudian rekan Saksi yang bernama Saksi Boni Frans D.P Manik, S.H., melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghubungi nomor handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut. setelah tersambung dengan Terdakwa, Saksi Boni Frans D.P Manik, S.H., berpura-pura memesan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sekira pukul 19.00 Wib bertemu di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan, tepatnya didepan SPBU;

- Bahwa selanjutnya Saksi Boni Frans D.P Manik, S.H., bersama dengan seorang informan menunggu Terdakwa didepan SPBU sedangkan Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya menyebar disekitaran lokasi lalu sekira pukul 19.00 Wib seorang laki-laki turun dari angkutan umum menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut yang menjual Narkotika, kemudian Saksi Boni Frans D.P Manik, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa mencoba melarikan diri sambal membuang 1 (satu) plastik asoy warna kuning dan atas bantuan rekan Saksi, Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di sebuah SPBU;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh Sembilan) gram netto didalam plastik asoy warna hitam yang disimpan didalam pakaian tepatnya tepatnya dipinggang balik celana Terdakwa, 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor Kartu 081279073500;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Leman (Lidik) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bromo Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Leman (Lidik);

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081279073500 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tergantung dengan pesanan pembeli;
- Bahwa apabila Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh Sembilan) gram netto didalam plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto laku terjual, maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bromo Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa bertemu dengan Leman (Lidik) dan membeli Narkotika jenis ganja sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Leman (Lidik) menyerahkan 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa ke Jalan Seto Gg. Purnawirawan No. 5 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut disebuah kebun pisang yang berada disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah di Jalan Seto Gg. Purnawirawan No. 5 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, seorang laki-laki menghubungi Terdakwa ke nomor kartu 081279073500 dan dalam sambungan telepon laki-laki tersebut membeli dan memesan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp. 200.000,00 dengan kesepakatan untuk bertemu di sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya disebuah SPBU;
- Bahwa setelah mendapat pesanan tersebut, Terdakwa langsung menuju kebun pisang untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang telah disimpan sebelumnya kemudian Terdakwa menyiapkan pesananan pembeli tersebut dan memasukannya kedalam plastik asoy warna hitam, saat itu Terdakwa juga membuat 15 (lima belas) paketan Narkotika jenis ganja yang dimasukan kedalam plastik asoy warna kuning yang akan dijual kepada pembeli yang akan memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) plastik asoy warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisikan Narkotika jenis ganja pesanan Saksi disimpan dipinggang dibalik celana Terdakwa dan 1 (satu) plastik asoy warna kuning berisi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan dikantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denia Kota Medan. setelah mendekati lokasi, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan saat itu Saksi mengatakan sudah menunggu didepan SPBU lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya dilokasi tujuan Terdakwa turun dari angkutan umum dan menghampiri Saksi. Saat itu Terdakwa curiga karena beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba melarikan diri dan membung 1 (satu) plastik asoy warna kuning berisi 15 (lima belas) paketan Narkotika jenis ganja namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh sembilan) gram netto di dalam plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor Kartu 081279073500;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di sebuah SPBU;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh Sembilan) gram netto didalam plastik asoy warna hitam yang disimpan didalam pakaian tepatnya dibalik pinggang celana Terdakwa, 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor Kartu 081279073500;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Leman (Lidik) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bromo Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081279073500 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tergantung dengan pesanan pembeli;
- Bahwa apabila Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh Sembilan) gram netto didalam plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto laku terjual, maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. Lab 5814/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Junaidi Sahputra Nasution. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adalah bersifat sebsidaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di sebuah SPBU, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh Sembilan) gram netto didalam plastik asoy warna hitam yang disimpan didalam pakaian tepatnya dibalik pinggang celana Terdakwa, 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor Kartu 081279073500;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Leman (Lidik) sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. Lab 5814/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt telah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 69 (enam puluh sembilan) gram netto di dalam plastik asoy warna hitam, 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor Kartu 081279073500, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Sahputra Nasution tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Narkotika jenis ganja seberat 69 gr (enam puluh sembilan gram) netto didalam plastik asoy warna hitam;
   - 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket/bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 6 gr (enam gram) netto;
   - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia dengan nomor kartu 081279073500;

   Dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Eridawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)